



Nr. 243 Kabinettsitzung vom 2. Juni 1927, 17 Uhr

R 43 I/1421, Bl. 2–7

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Schätzel, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Meissner, Weismann, Schmid, Popitz; MinDir. Offermann, Zarden, Ritter (AA), Ritter (RArbMin.), Dorn; Votr.LegR v. Baligand; MinR v. Hagenow, Sbrzesny, Mathies; Oberstlt. Bitthorn; Protokoll: MinR Vogels (P. 1, 6, 7), MinR Feßler (P. 2–5, 8, 9).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts.
2. Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen. [abgesetzt]
3. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen. [...]
4. Beleidigung von Mitgliedern der Reichsregierung durch einen Aufsatz in der Deutschen Zeitung. [...]
5. Veranstaltung einer internationalen Luftfahrtausstellung.
6. Entwurf eines Unfallfürsorgegesetzes für Reichsbeamte. [...]
7. Anwendung der deutschen Ortsbezeichnung im deutschen Text von Verträgen mit fremden Staaten. [abgesetzt]
8. Laura-Hütte Kattowitz.
9. Ministerialzulage.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts.

Staatssekretär Dr. Popitz erläuterte die Grundzüge des Gesetzentwurfs¹.

¹ § 4a des Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs vom 9.4.27 (RGBl. I, S. 91) verpflichtete die RReg., bis zum 1.10.27 den Entwurf eines Rahmengesetzes zur Regelung der Realsteuern und der Hauszinssteuer vorzulegen. RFM Köhler entsprach dieser Vorschrift, indem er am 6.5.27 dem Kabinett den „Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts (Steuervereinheitlichungsgesetz)“ zuleitete. Das Gesetz war ein Mantelgesetz, das ein Grundsteuerrahmengesetz, ein Gewerbesteuerahmengesetz, ein Gebäudeentschuldungssteuergesetz und ein Steueranpassungsgesetz umfaßte. Der Zweck der Entwürfe war die Vereinheitlichung und Senkung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gebäudeentschuldungssteuer (Hauszinssteuer) sowie die Vereinheitlichung der Steuerverwaltung in den Ländern und Gemeinden. In der ausführlichen Gesetzesbegründung wird auf die erheblichen Unterschiede hingewiesen, die hinsichtlich der Steuerbemessung und -erhebung in den dt. Ländern

Reichsminister *Dr. Köhler* erklärte anschließend, daß die Aussprache im wesentlichen nur zur Unterrichtung des Kabinetts über die Grundzüge des Gesetzes dienen solle. Den endgültigen Wortlaut des dem Reichsrat vorzulegenden Gesetzentwurfs werde er dem Kabinett erst später unterbreiten können. Er habe nämlich über den vorläufigen Entwurf mit den Ländern Fühlung aufgenommen und sei bestrebt, den von den Ländern bei diesen Vorverhandlungen geäußerten Wünschen möglichst Rechnung zu tragen. Insbesondere habe die Bayerische Regierung noch die schriftliche Mitteilung besonderer Wünsche in Aussicht gestellt, die er noch abwarten wolle².

In der folgenden Aussprache kam zum Ausdruck, daß die Reichsregierung das Gesetz unter allen Umständen innerhalb der Frist des § 4 a des Gesetzes über den vorläufigen Finanzausgleich vom 9. April 1927 dem Reichstage vorlegen will, und daß zu diesem Zwecke angestrebt werden müsse, die Kabinettsberatung so rechtzeitig abzuschließen, daß der Entwurf dem Reichstage noch vor Beginn der Sommerferien zugehen kann. Es wurde in Aussicht genommen, die abschließende Kabinettsberatung spätestens bis zum 16. Juni erfolgen zu lassen³.

bestanden. Die Vielgestaltigkeit, Zersplitterung und Unübersichtlichkeit des Landessteuerrechts bringe der Wirtschaft schwere Nachteile. Von den Spitzenverbänden der Wirtschaft, vom RT und den Parlamenten der meisten Länder werde daher immer nachdrücklicher eine Angleichung und Ermäßigung der Realsteuern und eine Vereinfachung der Steuerverwaltung gefordert (R 43 I/2398, Bl. 7–71).

Noch vor der Kabinettsitzung ließ der RFM den GesEntw. den Finanzministern der Länder zugehen. In einem Votum des PrFM Höpker-Aschoff vom 14. 5. zum Entw. des Steuervereinheitlichungsgesetzes heißt es: „Dem großen Ziele ist zuzustimmen, durch eine Vereinheitlichung des Steuerrechts auf dem Gebiete der Grund- und Gewerbesteuer und der Hauszinssteuer [...] eine materielle Angleichung der steuerlichen Belastung in den einzelnen Ländern und Gemeinden und eine Senkung der vielerorts überspannten Realsteuern zu erreichen. Allerdings würde die Annahme der Gesetzesvorlage für die Länder die fast restlose *Beseitigung ihrer Steuerhoheit* auf ihnen bisher noch zustehenden Gebieten der Realsteuern und der Hauszinssteuer bedeuten, und zwar sowohl hinsichtlich der Gesetzgebung wie auch der Verwaltung. Im wesentlichen verbliebe ihnen nur noch hinsichtlich der Gesetzgebung die Bestimmung des zu erhebenden Umlagesatzes (Hundertsatzes der von Reichs wegen festgesetzten Hauptsteuerbeträge), hinsichtlich der Verwaltung nur das Recht des Erlasses und der Ermäßigung und der Mitwirkung bei den von den Reichsfinanzbehörden auszusprechenden Stundungen. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß diese Kodifikation des bisherigen Landessteuerrechts und die zwangsweise Überführung der Landessteuerverwaltungen auf die Reichsfinanzbehörden *keine Grundsatzgesetzgebung* im Sinne des Art. 11 der Reichsverfassung mehr darstellt und der *verfassungsändernden Mehrheit* in Reichstag und Reichsrat bedarf. Wird trotz dieser Bedenken dem höher zu stellenden Ziel zugestimmt, so muß doch das beabsichtigte *Maß und Tempo* der Vereinheitlichung in mancher Beziehung als überspannt erscheinen.“ (PrFM an PrMinPräs. und PrStMin., 14. 5., R 43 I/2398, Bl. 76–78; hierzu Bemerkungen von MinR Vogels vom 15. 5., ebd., Bl. 79–81). Die Württ. Reg. erhob in einem Schreiben an den RK vom 28. 5. die „stärksten Bedenken“ gegen die Entwürfe des Steuervereinheitlichungsgesetzes und der angeschlossenen Steuergesetze: Die Entwürfe, die bis ins einzelne die Besteuerung des Grundvermögens und des Gewerbes regelten und den Ländern in der Hauptsache nur noch die Bestimmung des jährlichen Umlagesatzes überließen, bedeuteten „die fast völlige Aufhebung der Steuerhoheit der Länder“. Sie seien demnach keine Rahmengesetze im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes vom 9.4.27, sondern verstießen gegen Art. 8 der RV. Die Württ. Reg. müsse daher den Entwürfen in ihrer jetzigen Fassung „den entschiedensten Widerspruch entgegensetzen“ und den RK bitten, „die Ausführung des § 4a des Finanzausgleichsgesetzes so zu gestalten, daß nicht wiederum ein wesentliches Stück der Selbständigkeit der Länder verloren geht“ (R 43 I/2398, Bl. 125). Am 18. 5. fand im RFMin. eine Besprechung des RFM mit den Finanzministern der Länder über das Steuervereinheitlichungsgesetz statt. Am 28. 5. übersandte der RFM dem StSRkei eine Zusammenstellung von Änderungen zum Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes, mit denen einigen Änderungswünschen der Länder Rechnung getragen werden sollte (R 43 I/2398, Bl. 108–120; hierzu eine Aufzeichnung Vogels' vom 1. 6., ebd., Bl. 121–122).

² In einem Gespräch mit dem Reichsvertreter in München am 24. 5. hatte Staatsrat Schmelzle erklärt, daß von seiten Bayerns gegen den GesEntw. des RFMin. „die schwersten Bedenken erhoben werden“ müßten. Aus der Abänderung und Herabsetzung der Ertragssteuern würde Bayern eine Mindereinnahme von etwa 40 Mio RM erwachsen, „vor allem aber ginge der Entwurf in der Unifizierung und Verreichlichung der Steuerverwaltung noch weit über den gegenwärtigen Zustand hinaus. Zum Glück handle es sich lediglich um Referentenentwürfe. Es sei aber auch ganz ausgeschlossen, daß Entwürfe dieser Art die Zusicherung [sic] Bayerns finden würden.“ (Bericht v. Haniels vom 24. 5., R 43 I/2246, Bl. 150).

³ Die nächste Kabinettsberatung über das Steuervereinheitlichungsgesetz fand erst am 30. 6. statt: Dok. Nr. 263, P. 7.

2. Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen. [abgesetzt]

3. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen. [...]

4. Beleidigung von Mitgliedern der Reichsregierung durch einen Aufsatz in der Deutschen Zeitung. [...]

5. Veranstaltung einer internationalen Luftfahrtausstellung.

Ministerialrat Brandenburg trug den Sachverhalt und die Gründe vor, die für und gegen die Ausstellung sprechen ⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* trat für Genehmigung der Ausstellung ein im Interesse der Ausfuhr der deutschen Luftfahrtindustrie und im Hinblick auf die Möglichkeit einer Einigung innerhalb der Industrie durch Zusammenarbeit für die Ausstellung.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte Bedenken. Wenn das Ausland auch kein Recht mehr habe, die zivile Luftschiffahrt zu beeinflussen ⁵, so könne doch die Darstellung der deutschen Fortschritte auf diesem Gebiete zu Schikanen und Schwierigkeiten anreizen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte diese Bedenken. Das Ausland fürchte bei Fortschritten Deutschlands in der zivilen Luftschiffahrt deren Ausnutzung im Kriegsfall zur Vergasung weiter Landstrecken. Es sei deswegen bedenklich, dem Auslande die deutsche Überlegenheit in der zivilen Luftschiffahrt allzu deutlich vor Augen zu führen. Allerdings käme es darauf an, wie die Ausstellung angekündigt und durchgeführt und ob dabei auf diese Bedenken mit Geschick Rücksicht genommen würde. Wenn die Regierung hierauf entscheidenden Einfluß ausüben könne und wenn die Vorbereitungen hinausgezögert würden, so würde es möglich sein, sich mit der Ausstellung einverstanden zu erklären.

Auch der Herr *Reichsminister des Innern* hielt es für geboten, daß die außenpolitischen Erwägungen für die Entscheidung den Ausschlag geben.

Der Herr *Reichskanzler* stellte fest, daß nach der überwiegenden Meinung des Kabinetts mit den Veranstaltern der Ausstellung über die Einflußnahme der Regierung auf die Vorbereitung und Ausgestaltung verhandelt werden soll. Wenn der Reichsminister des Auswärtigen und der Reichsverkehrsminister auf Grund dieser Verhandlungen die außenpolitischen Bedenken glauben zurückstellen zu können, so erklärt sich das Kabinett mit der Genehmigung einverstanden. Andernfalls soll die Frage erneut im Kabinett zur Sprache gebracht werden.

⁴ In einer Kabinettsvorlage vom 28.5.27 teilte RVM Koch mit, daß der Reichsverband der Dt. Luftfahrtindustrie ihn wiederholt gebeten habe, die Veranstaltung einer internationalen Luftfahrt-Ausstellung in Berlin für 1928 zu genehmigen und die hierfür erforderlichen Beträge zur Verfügung zu stellen. „Die Bedenken, die mich bisher davon zurückgehalten haben, meine Zustimmung zu der Veranstaltung zu erteilen, gründeten sich hauptsächlich auf die außenpolitische und finanzielle Lage des Deutschen Reiches. Eine internationale Luftfahrt-Ausstellung kann die öffentliche Aufmerksamkeit im In- und Auslande in unerwünschter Weise auf die Entwicklung der deutschen Luftfahrt lenken [...]. Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Herabsetzung der Dawes-Lasten kann ferner die Veranstaltung einer mit beträchtlichem Aufwand verbundenen Luftfahrt-Ausstellung den fremden Signataren des Dawes-Plans eine willkommene Begründungsmöglichkeit ihres Standpunktes zur Aufrechterhaltung des Planes geben. Dagegen würde die erstmalige Veranstaltung einer rein zivilen Luftfahrt-Ausstellung Deutschlands Stellung in der Abrüstungsfrage wirksam unterstreichen [...]. Ferner verspricht sich die Deutsche Luftfahrt-Industrie von der Ausstellung eine Förderung ihres Exportes. Schließlich kann man von der Zusammenfassung der Deutschen Luftfahrt-Industrie zu gemeinsamem Vorgehen anläßlich einer Ausstellung die Beilegung des durch den Junkers-Fall herbeigeführten Konfliktes innerhalb dieser Industrie erwarten.“ Der RVM bat, die Angelegenheit zum Gegenstand einer Kabinettsberatung zu machen (R 43 I/1184, Bl. 59).

⁵ Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Dtld. und der all. Botschafterkonferenz waren die all. Beschränkungen für die dt. Zivilluftfahrt im Sommer 1926 aufgehoben worden. Vgl. Dok. Nr. 5, P. 5.

Der Reichsminister der Finanzen enthielt sich der Abstimmung⁶.

6. Entwurf eines Unfallfürsorgegesetzes für Reichsbeamte. [...]

7. Anwendung der deutschen Ortsbezeichnung im deutschen Text von Verträgen mit fremden Staaten. [abgesetzt]

Außerhalb der Tagesordnung:

8. Laura-Hütte Kattowitz.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Stand der Verhandlungen wegen der Aktienpakete der Laura-Hütte vor⁷. Er hielt es für dringend geboten, daß der Übergang der Aktienmehrheit in polnische Hände auf alle Fälle vermieden wird.

Der Herr *Reichskanzler* stellte fest, daß die Verhandlungen mit Preußen beschleunigt weitergeführt werden sollen und daß die Angelegenheit in der Kabinettsitzung am 9. Juni erneut beraten werden wird⁸.

9. Ministerialzulage.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß der Wunsch mehrerer Reichsminister auf Erhöhung der Ministerialzulage mit Wirkung vom 1. April⁹ jetzt nicht erfüllt werden könne, weil dadurch die geplante Änderung der Besoldungsordnung in ihrem gegenwärtigen Aufbau ins Wanken käme. Sie solle am 1. Oktober bestimmt in Kraft treten.

Preußen habe die Ministerialzulage erhöht, obwohl er dringend abgeraten habe. Preußen habe aber kürzlich gebeten, die Besoldungserhöhung im engsten Rahmen zu halten, weil die Mittel für eine stärkere Heraufsetzung der Gehälter nicht vorhanden seien.

Der Herr Reichskanzler stellte fest, daß das Reichsministerium mit dem Vorschlage des Reichsfinanzministers einverstanden ist, nach dem von einer Erhöhung der Ministerialzulage mit Wirkung vom 1. April 1927 abgesehen werden soll.

Im Anschluß an die Kabinettsitzung fand eine Ministerbesprechung statt.

⁶ Die Angelegenheit wurde im Kabinett nicht mehr behandelt. Die Internationale Luftfahrt-Ausstellung wurde am 7.10.28 in Berlin eröffnet.

⁷ Aufzeichnungen über diese Verhandlungen waren in R 43 I nicht zu ermitteln. Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 174, Anm. 9.

⁸ Siehe Dok. Nr. 245, P. 3.

⁹ In Preußen war die Ministerialzulage für die Beamten der pr. Zentralbehörden mit Wirkung vom 1.4.27 um 50% erhöht worden. Daraufhin hatten die Vereinigten Beamtenausschüsse der Reichsministerien eine entsprechende Erhöhung der Ministerialzulage im Reich gefordert. Auch der RAM, der RIM, der RWiM, der REM, der RMbesGeb., der RVM, der RJM und das Büro des RPräs. hatten sich dafür ausgesprochen, die Ministerialzulage im Reich auf den gleichen Stand wie in Preußen zu bringen (Vorgänge in R 43 I/2587).

Zitierhinweis

Nr. 243 Kabinettsitzung vom 2. Juni 1927, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 771–774 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D243>